

Disparità

Anja Tamò-Gafner

I rischi e i bisogni che le persone con cittadinanza estera possono incontrare nella loro vita sono fondamentalmente simili a quelli delle persone di cittadinanza svizzera. Tuttavia, in pratica, la protezione da questi rischi è variabile ed esistono limiti di accesso alle prestazioni sociali legati a un percorso migratorio.

Pensiamo ai rischi sociali e ai bisogni legati alla vecchiaia, alla malattia, all'invalidità, alla maternità, alla disoccupazione o alla povertà. Nella maggior parte dei casi, i residenti di origine straniera hanno gli stessi diritti dei cittadini svizzeri in materia di sicurezza sociale, qualora vengano rispettate le condizioni di accesso alle prestazioni specifiche dei vari dispositivi. Tuttavia, in pratica, la protezione da questi rischi è mutevole ed esistono limiti di accesso alle prestazioni sociali legati al fatto di provenire da un percorso migratorio. Tali limiti possono essere collegati alla durata della presenza in Svizzera, al periodo di versamento dei contributi, all'esistenza o meno di accordi in materia di sicurezza sociale tra la Svizzera e i Paesi di provenienza nonché al luogo in cui è sopraggiunto l'evento assicurato o ancora al tipo di permesso che regola il soggiorno. Questo breve articolo si focalizza sui dispositivi in materia di povertà, attivati quando quelli assicurativi non possono essere mobilitati o risultano insufficienti, e sulla loro applicazione.

È utile a questo punto soffermarsi brevemente sul sistema in vigore che regola la possibilità di soggiorno delle persone straniere in Svizzera. Ci sono due leggi principali di riferimento: la Legge sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) e la Legge sull'asilo (LAsi). Queste due leggi si concretizzano in statuti giuridici e permessi di soggiorno che garantiscono diritti diversi alle persone straniere a seconda della provenienza e del «motivo» di immigrazione, come pure tutele diverse in materia di sicurezza sociale.

La LStrI regola in maniera generale il soggiorno delle persone che immigrano in Svizzera (art. 3 LStrI) per lavoro, ricongiungimento familiare o motivi di studio. Se ci concentriamo sui motivi di lavoro, la Svizzera applica un sistema binario di ammissione della manodopera straniera. Da una parte, le persone provenienti da Stati

dell'UE-27/AELS beneficiano dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone e hanno un accesso «privilegiato» al mercato del lavoro svizzero (art. 21 LStrI). Da tutti gli altri Stati, invece, sono ammessi unicamente quadri, specialisti e altri lavoratori qualificati (art. 23 LStrI). Queste e altre condizioni limitano di fatto l'immigrazione delle persone provenienti da Paesi detti extra-comunitari. Per poter vivere in Svizzera, tutte le persone d'origine straniera devono mostrare di potersi mantenere tramite un lavoro o mezzi finanziari sufficienti (come anche avere un'assicurazione malattia e infortuni). Seppur la maggior parte delle persone immigrate in Svizzera lavora (Liebig et al., 2012; SEM, 2021), esse sono anche quelle più a rischio di perdere il lavoro in situazioni di crisi. Il tasso di disoccupazione fra le persone straniere era del 6,4 % a dicembre 2020 contro il 2,5 % tra gli svizzeri (SEM, 2021). Quando l'autonomia finanziaria non è più garantita, se una persona di origine straniera chiede l'assistenza sociale, rischia di vedere il suo permesso non rinnovato o revocato, a seconda del Paese di provenienza (art. 62, art. 63 LStrI).

La situazione è diversa quando si tratta di persone presenti in Svizzera per motivi umanitari. In virtù di accordi internazionali (Convenzione di Ginevra del 1951, Protocollo aggiuntivo del 1967, Convenzione europea dei diritti dell'uomo del 1950) ai quali la Svizzera aderisce, devono essere rispettati vari principi, tra cui quello del non respingimento. Le persone richiedenti l'asilo, i rifugiati riconosciuti e le persone ammesse provvisoriamente non possono perdere il loro permesso solo perché percepiscono prestazioni assistenziali. Precisiamo che le persone che usufruiscono dell'asilo rappresentano l'1,4 % della popolazione residente totale in Svizzera (SEM, 2021). Al loro arrivo, nella maggior parte dei casi, i richiedenti l'asilo non hanno potuto maturare un diritto a delle prestazioni di sicurezza sociale di natura assi-

curativa e la maggior parte, soprattutto nei primi anni, dipende dall'assistenza sociale (OFS, 2019a). L'ammontare dell'assistenza sociale varia molto in funzione dello statuto giuridico. Se la persona è riconosciuta come rifugiato (permesso B o F), l'ammontare è uguale a quello di altre persone residenti in Svizzera in condizioni analoghe (art. 23 Convenzione di Ginevra del 1951; art. 3 cpv. 1 OAsi 2); se invece la persona beneficia di un'ammissione provvisoria (F senza statuto di rifugiato) o è ancora in procedura d'asilo (permesso N), l'ammontare delle prestazioni è molto inferiore all'assistenza sociale «ordinaria» (art. 82 LAsi; art. 86 LStrl). Il tasso d'attività delle persone che usufruiscono dell'asilo è basso (SEM, 2021) se paragonato a quello di altre persone di origine straniera. A questo proposito, ricordiamo che dagli anni 90, se i politici hanno spinto nella direzione della diminuzione dei costi dell'assistenza sociale nell'ambito dell'asilo, allo stesso tempo hanno introdotto dei limiti d'accesso al mercato del lavoro per le persone in procedura d'asilo: durante i primi mesi non hanno il diritto di lavorare e successivamente lo possono fare solo a certe condizioni restrittive (LAsi art. 43 e OASA art. 52). In passato, le lunghe procedure d'asilo hanno reso la partecipazione al mondo del lavoro difficile (Hainmueller & Lawrence, 2016). Da marzo 2019 è entrata in vigore una revisione di tali procedure, volta tra l'altro a velocizzarle. Esistono numerosi altri ostacoli all'accesso al mondo del lavoro, tra cui fattori individuali (la salute o le conoscenze linguistiche, per esempio) o relativi al contesto strutturale e congiunturale peculiari del mondo del lavoro e del Cantone. Le persone che usufruiscono dell'asilo non possono scegliere in quale Cantone vivere e raramente viene permesso loro di trasferirsi in un altro Cantone, soprattutto quando beneficiano dell'assistenza. Certe persone devono anche far fronte al fenomeno del mancato riconoscimento dei loro diplomi (Bertrand, 2017). Dopo l'entrata in

vigore dell'Agenda Integrazione Svizzera (AIS) a maggio 2019, le misure d'integrazione si sono ulteriormente rinforzate, con l'obiettivo di integrare più rapidamente nel mondo del lavoro i rifugiati e le persone ammesse provvisoriamente e ridurre così la loro dipendenza dall'assistenza sociale. Questa politica d'integrazione si inserisce nel più ampio contesto della politica sociale, anche con l'idea di consolidare il sistema di sicurezza sociale.

È possibile fare qualche riflessione più generale sul mondo del lavoro in Svizzera. Esso è caratterizzato talvolta da discriminazioni sia al momento dell'assunzione che in termini di condizioni di lavoro (D'Amato & Fibbi, 2014) e da rischi maggiori tra le persone di nazionalità straniera di avere salari bassi (OFS, 2019b). Ciò influisce direttamente sulle prestazioni delle assicurazioni sociali, che sono in gran parte proporzionali ai contributi versati.

In teoria, anche le persone «sans-papiers» possono affiliarsi a varie assicurazioni sociali, benché nella pratica spesso la paura di essere espulse impedisce loro di farlo (Morlok et al., 2015:14). In caso di bisogno, però, e quando non ci sono dispositivi alternativi, hanno diritto anch'esse a un aiuto, sebbene minimo, ossia l'«aiuto d'urgenza», chiamato anche «soccorso d'emergenza» (LAsi cap. 5 e OAsi 2). Il diritto universale a un'assistenza in caso di bisogno per tutte le persone che soggiornano in Svizzera, indipendente dalla nazionalità e dallo statuto di soggiorno, in nome della «dignità umana», è sancito dalla Costituzione federale (art. 12). Beneficiari sono, per esempio, ex richiedenti l'asilo la cui domanda ha avuto un esito negativo e dovrebbero perciò lasciare il territorio. Per vari motivi, non sempre è possibile. In tal caso, persone e famiglie devono vivere in situazioni precarie e incerte per periodi che possono essere molto lunghi.

Per concludere, i diritti in materia di sicurezza sociale non sono uguali per tutti. Le regole applicate variano in funzione di molteplici criteri. Le persone di origine straniera, come le persone di cittadinanza svizzera, devono far fronte a rischi e bisogni analoghi durante il loro percorso di vita, ma senza essere tutelate allo stesso modo dal sistema di sicurezza sociale. Queste disuguaglianze rappresentano una sfida per la Svizzera, che mira a promuovere l'integrazione e le pari opportunità.

Bertrand, A.-L., 2017, Réfugiés en Suisse: Trajectoires d'asile et intégration professionnelle. In Thèse de doctorat. Université de Genève. <https://doi.org/10.13097/archive-ouverte/unige:98194>
 D'Amato, G., & R. Fibbi, 2014, Discrimination as an Obstacle to Social Cohesion. Project Fact Sheet. <http://nccr-onthemove.ch/projects/discrimination-as-an-obstacle-to-social-cohesion/>
 Hainmueller, J., D. Hangartner & D. Lawrence, 2016, When lives are put on hold: Lengthy asylum processes decrease employment among refugees. Science Advances, 2(8). <https://doi.org/10.1126/sciadv.1600432>
 Liebig, Th., S. Kohls & K. Krause, 2012, The labour market integration of immigrants and their children in Switzerland. OECD Social, Employment and Migration, Working paper n°128, Directorate for Employment, Labour and Social Affairs. OECD Publishing.
 Morlok, M., A. Oswald, H. Meier, D. Efionayi-Mäder, D. Ruedin, D. Bader & P. Wanner, 2015, Les sans-papiers en Suisse en 2015, Rapport final à l'attention du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM). B, S, S. Volkswirtschaftliche Beratung. <https://www.sem.admin.ch/sem/it/home/aktuell/news/2016/2016-04-25.html>
 OFS, 2019a, Beneficiari dell'aiuto sociale in Svizzera nel 2018. Neuchâtel. <https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/home.assetdetail.11487008.html>
 OFS, 2019b, juillet, L'enquête suisse sur la structure des salaires 2016. Les bas salaires en Suisse. <https://www.bfs.admin.ch/bfsstatic/dam/assets/7466499/master>
 SEM, 2021, Statistique sur l'immigration, année 2020. <https://www.sem.admin.ch/dam/sem/de/data/publiservice/statistik/auslaenderstatistik/monitor/2020/statistik-zuwanderung-2020-12-jahr.pdf.download.pdf/statistik-zuwanderung-2020-12-jahr-d.pdf>

Ungleichheiten

Personen mit ausländischer Staatsangehörigkeit haben grundsätzlich die gleichen Bedürfnisse und sind in ihrem Leben den gleichen Risiken ausgesetzt wie Schweizerinnen und Schweizer. In der Praxis sind diese Risiken nicht immer im gleichen Umfang gedeckt, und für Personen mit Migrationshintergrund kann der Zugang zu Sozialleistungen beschränkt sein. Dieser Artikel befasst sich mit den Massnahmen zur Verhinderung von Armut, die zum Einsatz kommen, wenn Versicherungen nicht greifen oder unzureichend sind. Er zeigt zudem auf, wie ungleich Menschen je nach Staatsbürgerschaft durch das System der sozialen Sicherheit geschützt sind. Dies stellt für die Schweiz, die Integration und Chancengleichheit anstrebt, eine Herausforderung dar.

ANJA TAMÒ-GAFNER

ha studiato relazioni internazionali e socioeconomia a Ginevra. È docente-ricercatrice presso il DEASS della SUPSI nell'ambito del lavoro sociale in Ticino e sta svolgendo un dottorato presso l'UNIGE.